

**עין משפט** נר מצוה

## מב:

**אַלֶּא** בדרבה קמיפֿלאַג. הכל מפורש בפרק שני דכתובות (דף יח: ושם ד"ה וכוּלָּי) ובהניחוק (גיטין דף נא: ושם) **וְאִין** בהן תשְׁלוּמי כפֿל. דאפי' בקרקע שייכל גניבה כגון מסיו גבול אי נמי בגפנים טעונות והלה טוען טענת גנב ורבי מאיר מודה נמי בשאין עומדות ליצטר: **וְאֶל** תשְׁלוּמי ד' וה'. לא

אינטריך אלא משום הקדשות דמשום

קרקעות ועבדים לא אינטריך דאין נוהג אלא בשור ושה בללד דמתן בפרק מרובה (ב"ק דף סב:).

**שׁוּבֵר** חנם אין נשבע. משום דקרא בשומר חנם כתיב דליירי בשבועה נקט שבועה וה"ה דאין משלם אס פשע כמו שומר שבר דפטור ממיוז ידיה דהיינו גניבה ואזידה וגראה דשומר שבר נמי פטור מפשיעה דממוכה בפרק החובל (שם דף נא). גזי הואל ארנקי דלמיהא דלחא לפומבדיתא אפקדיה רב יוסף גזי הואל גברא פשע ביה לחו גנבי וגנבו ובעי למיפטריה משום לשמור ולא לחלק לעניים והתם שומר שבר היה לרב יוסף דלמר בסמון שומר אזידה כשומר שבר משום דלא צעי למיחב ריפתא לעניא וה"ל מיתמיני נמי שומר שבר אין נשבע שחלם אלא בשבועה קמייתא דכתיב בקרא איירי וקאמר צה דהשומר חנם אין נשבע דהיינו גניבה קאמר נמי דנושא שבר אין משלם גניבה והמ"ל נמי דשואל אין משלם אס נאנסה או אפי' נגנבה דהא איתקש לשומר שבר וא' ואס שאל בית ונשרף פטור. ועוד דמש"ה לא מני לה דלא שייך הקדש שאלה ואפי"ג דמתיא תשלומי ד' וה' משום דשייך בכולהו אס מכר אלא דמיעט קרא אפי' שאר מטלטלין: **עָרַב** בַּל דבר פשע בַּלָּא. מיתה בשלמא למ"ד במרובה (ב"ק סג:). חד בגגז וחד בטוען טענת

גנב אינטריך למעוטינהו מכפל משום גנב עצמו אלא למ"ד תרוייהו בטוען טענת גנב דאיעוטי כיון דלימעוטי משבועה דאין שייך כפל בטוען טענת גנב אלא היכא דנשבע כלאמרינן התם וליכא למימר בקפץ ונשבע דהנהול קמא (שם דף קו). משמע דליכא כפל אלא אס כן השביע צנית דין וי"ל דאינטריך להיכא דנתחייב דלמאי אינטריך רעהו למעוטי הקדש מכפל דהתם לא שייך גלגול וי"ל דלמסקנא דריש מרובה (שם דף סג. ושם) ליכא אלא חד כלל ופרט וכלל אשבועה ואכפל ותריייהו מימעטי מעל כל דבר פשע דמשמע צמרובה (שם) וקרא אכולה עניינא קאי דקאמר אין ס"ד על כל דבר פשע לכלל ופרט הוא דלחא ליכתבניהו הני פרטי גבי הנכו כו' וכי היכי דדרשא דכי יתן קאי אכולה פרשתא ה"נ על כל דבר פשע קאי אכולהו וכי"ח פרטי דכסף או כלים למה לי הא דרשין לעיל מה כלים שנים כו' ואת"י ומ"מ אמאי

אינטריך רעהו למעוטי הקדש תיפוק ליה מווגזב מצית האיס דדרשינן צמרובה (שם דף עו. ושם) ולא מצית הקדש וי"ל דהתם ארעהו סמוך ועיקר קרא לא אחא אלא לדרוש וגוזב מצית האיס ולא מצית הגנב<sup>[כ]</sup> ונקטינן נמי לענין הקדש אי נמי התם בגגזב עצמו והכא אינטריך לטוען טענת גנב ולמסקנא דמרובה (שם) לא היו כלל ופרט קרא דעל כל דבר פשע דמסיק כל ריבויא הוא והני פרטי חד למעוטי קרקע וחד למעוטי עבדים וכו' ואגב ריהטא נקט האי תנא כלל ופרט וכלל דצמדה זו נמי ממעטי כל הני:

למה טענת עצמו, משום דטענת קטן בעגלתא לית בה משא<sup>[כא]</sup> (כתובות יח:). אבל בפני בנו מעיז. ואפילו הוא גדול (שם). מנכסי יתומים לא יפיעו אלא בשבועה. ואפילו הוליא שטר, דאי הוא אכוזון דימני קיים דלמא הוא טעין ואמר אשתבע לי דלא פרעתיך ומשבעתה. וטעמא אגן טעינן בשביל יתמי (גיטין ג:). מנכסין משועבדים לא יפרעו אלא בשבועה. משום דאי היו גבי מן הלוה גופיה והוא טעין ליה אשתבע לי דלא פרעתיך אמרינן בשבועות (מא). דמשבטנין ליה ואי לא טעין לא טעני ליה הואיל וקטש שטרא, אבל בשביל לקוחות אן טעינן דלמא אי הוא גביה מן הלוה הוא טעין לך אשתבע לי דלא פרעתיך ובעית אשתמועי, השתא אגן טעינן, דשפת פין לאלס הוא (כתובות יט:). דאין אדם חוטא ולא לו. לאו אדם חוטא דבגר שאני ונהה ממנו (קדושין סג:). ולא תשלומי ארבעה וחמשה. אס טנה או מכר, ומשום הקדשות אשכרין למיתמי, דאילו עבדים ושטרות וקרקעות לא שייך למימר, דאילו משלומי ארבעה ותמשה אינה טוגת אלא בשור ושה בללד

ממוז (שם) גניבה ואזידה הכתובה זו למייד דכתיב אגב גנב יגנב מעמו (דקמן סג:). קדשים שחייב באחריותו. שהמפקיד חייב בלחיותו הלכך כדכיה דמי לר"ש (ב"מ נח:). ואינן בקרקע. אלא כמטלטלין (סנהדרין יט:). דקיל אין נשבעין על הקרקעות ועל גפנים הללו נשבעין כדלחא מקלח הענינה (גיטין סד:). מסורתי לך. לשמור בקרקעי (שם). מחייב שבועה. ליבעע על השאר, שהודה מקלח הענינה, אפי"ג דאין נשבעין על הקרקעות, הכל כיון דאין לניחין לקרקע. דעמודות ליצטר כן, דקמורי ר' יוסי בר חינא (לפומבדיתא, כדבורות דמיין ונשעין (סנהדרין יט:). דאין הוא בקרקע. ואין נשבעין עליין (ב"מ ק:). הודי. קורה של עליה הכולעת בתוך הכות (דקמן סג:). על כל דבר פשע. סיפא דקרא משטעי בטוען טענת גנב או בגנב עצמו (ב"מ נח:). שהוקדש לקרקעות. דכתיב (ויקרא כב) והתמתנם אחס וגו' (ב"מ סב:). אין גופן ממוין. אלא גורמינ לגבות ממון (שם). ולא תשלומי שלשה וארבעה. שלשה לשם וארבעה לשור, דכיון דאימעיט מכפל דגר לכו חלה, שהכל בטועה ומוכר בכלל תשלומי ד' וכו' (ב"מ יז:).

## שבועת הדיינין פרק ששי שבועות

כולוה נמי טענת אחרים והודאת עצמו נינהו אלא בדרבנא קמיפלגי. ולעולם בטוענו קטן ומשום דאין טענתו חשונה במקום אחר דכתיב [שמות כב] כי יתן איש קרי ליה הכא טענת עצמו מיהו הכא טענה היא דהא איכא נתינת איש דמכה נתינת האב היא צאה והיינו דקאמר פעמים וכי

תימא רבנן אמאי פליגי עליה בדרבנא קמיפלגי: **הספ דלא אמר צרי** לי. רישא דקתני פטור דלא אמר היתום צרי לי סיפא דקתני נשבעין לקטן דלמר צרי לי: **ליפרע מנכסי קטן**. מנכסי יתום ואפי' הוליא שטר עליו צריך שבועה שלא נתקבל חוב זה מאציו: **ליפרע מנכסי הקדש**. המקדיש נכסיו וילא עליו שט"ח וצא ליפרע מן הנכסים צריך שבועה: **סנינא**. במסכת כתובות (דף פו:). ולקמן בכל הנשבעין (דף מה:). מן (ה:). דתנן בהניחוק (גיטין נח:). אין ופרעינ מן היתומין אלא מן היוצרות. והיינו דתנא תרתי חדא לגדולים וחדא לקטנים: **אדם עושה קנוניא על הסדיוע**. הלוה היה עשה <sup>(א)</sup> עלה רמייתא עליו ואמר אני חייב לזה כדי שיטרוץ הקרקע ממנו ויחלוקו צרמייתא: **מנה לפלוני צידו**. <sup>(ב)</sup> הגבירה תחלה מן הנכסים שהקדשתי: **אין אדם חוטא ולא לו**. בשביל יורשין: **בתנאי קדשים שחייב בלחיותו**. כגון אמר הרי עלי עולה והפריש בהמה לנדרו והפקידה לזה נשבע עליה אחרו שהפקדון צדו דרעו <sup>(ג)</sup> קרינן ציה דדצר הגורם לממון לרצי שמעון כממון דמי: **יש דברים שהן בקרקע**. שמוחזקין לקרקע ואינן בקרקע ונשבעין עליהן. ובגמ' [מגן]. מפרש פלוגמיהו: **גב' ולא תשלומי שלשה וארבעה**. <sup>(ה)</sup> וכיון דכפל ליכא הוו להו שלשה וארבעה: **כי**

אמינא הדיוט הוא דאדם עושה קנוניא על הדיוט אבל הקדש דאין אדם עושה קנוניא על הקדש קא משמע לן והאמר רב הונא <sup>(א)</sup>השכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי נאמן חזקה אין אדם עושה קנוניא על הקדש יאמרי <sup>(ב)</sup>ה"מ שכיב מרע <sup>(א)</sup>דאין אדם חוטא ולא לו אבל גבי בריא ודאי חיישינן: **בתנאי** ואלו ידברים שאין נשבעין עליהן <sup>(א)</sup>העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות יאין בהן תשלומי כפל ולא תשלומי ארבעה וחמשה ישומר חנם אינו נשבע נושא שכר אינו משלם ר' שמעון אומר <sup>(א)</sup>קדשים שחייב באחריות נשבעין עליהן ושאינו חייב באחריות אין נשבעין עליהן רבי מאיר אומר <sup>(א)</sup>יש דברים שהן בקרקע ואינן בקרקע ואין חכמים מודים לו כיצד עשר גפנים מעונות מסרתי לך והלה אומר אינן אלא חמש רבי מאיר מחייב שבועה וחכ"א כל המחובר לקרקע הרי הוא בקרקע ואין נשבעין אלא על דבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין כיצד בית מלא מסרתי לך וכים מלא מסרתי לך והלה אומר איני יודע אלא מה שהנחת אתה נוטל פטור זה אומר עד הויו וזה אומר עד החלון חייב: **גב' תשלומי כפל מנלן** דתתנו רבנן יעל כל דבר <sup>(א)</sup> פשע כלל על שור ועל חמור ועל שה ועל שלמה פרט על כל אבדה חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט <sup>(א)</sup>מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממון יצאו קרקעות שאין מטלטלין יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות יצאו שטרות שאע"פ שהן מטלטלין אין גופן ממון הקדש רעהו כתיב: <sup>(ב)</sup>(ולא תשלומי כפל) ולא ארבעה וחמשה: מ"ט תשלומי ארבעה וחמשה אמר רחמנא ולא תשלומי שלשה וארבעה: שומר חנם אינו נשבע: <sup>(ג)</sup>מנא הני מילי דתתנו רבנן **כי**

אינטריך רעהו למעוטי הקדש תיפוק ליה מווגזב מצית האיס דדרשינן צמרובה (שם דף עו. ושם) ולא מצית הקדש וי"ל דהתם ארעהו סמוך ועיקר קרא לא אחא אלא לדרוש וגוזב מצית האיס ולא מצית הגנב<sup>[כ]</sup> ונקטינן נמי לענין הקדש אי נמי התם בגגזב עצמו והכא אינטריך לטוען טענת גנב ולמסקנא דמרובה (שם) לא היו כלל ופרט קרא דעל כל דבר פשע דמסיק כל ריבויא הוא והני פרטי חד למעוטי קרקע וחד למעוטי עבדים וכו' ואגב ריהטא נקט האי תנא כלל ופרט וכלל דצמדה זו נמי ממעטי כל הני:

וכל

בה. הבא ליפרע מנכסי יתומין נשבע להן. וכדתינ אבוי קשישא יתומים שאמרו יתומים גדולים ואין ציל קטנים בין לשבועה בין לזיבורית. אבל נשבעין להקדש נמי להפרע מנכסי הקדש. כדנתנ מנכסים משועבדים לא יפרעו ואקשינן כדוי משעבדי נינהו לא (שנא) משעבדי להדיוט ולא שנא משעבדי להקדש. ופריקנן מהו דרמיא משעבדי דכי פרע מן ההקדש אין נשבעין כדרב הונא דאמר שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ואמר ק' לפלוני בידי נאמן. חזקה אין אדם עושה קנוניא על ההקדש. אמרינן הני מילי שכיב מרע דאין אדם חוטא ולא לו. אבל ברי חיישינן שמא קנוניא עשו על ההקדש. לפיכך שנינו נשבעין להקדש: **בתנאי** אלו דברים שאין נשבעין עליהן כו'. מנהני מילי שאלו כולן

(א) ב"ק קו. ב"מ ג. כתובות יח. גיטין נח: (ב) [לקמן מה:]. (ג) גיטין כ. כתובות נד. (ד) כתובות פו. לקמן מה: (ה) ב"ב קעד: [ערכין כג:]. (ו) [שם ב"מ ה: קדושין סג:]. (ז) [ב"מ ט. ח: ב"מ נח. ע"ש]. (ח) גיטין לו. סנהדרין טו. ב"מ ק: (י) ב"ק סג: ב"מ מ: (יא) [לעיל לו:]. (יב) מיתות הללו נראה כמיותר, (ט) [ב"מ מ:]. (ס) [שמות כב:]. (ס) ונתי' מוספות ב"ק דף רעסא:.

### תורה אור השלם

1. על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד הָאֱלֹהִים יָבֵא דָּבָר שְׂנֵיהֶם אֲשֶׁר יִרְשִׁיעַ אֱלֹהִים יִשְׁלַם שְׁנֵיהֶם לְרִעְוָה: שמות כב ח

### הגהות הב"ח

(א) גמ' ה"מ שכיב מרע. ר"ב ע"י בתום' בנ"י דף קטה: (ב) שם שם על דבר פשע. ר"ב לשון רש"י בהסב דף ט ע"ב על כל דבר פשע סיפיה דקרא מיתמי בטוען טענת גנב או בגנב עצמו: (א) רש"י ד"ה אדם וכו' הלוה הזה עשה עצמו רמיה עליו: (ד) ד"ה מנה וכו' הגבירה תחלה: (ה) ד"ה וכו' ולא תשלומי וכו' דבינו:

### הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה שומר. ואס כ"ה סו'. ויש מחייבין ב"ה (כמי' צ"ה ס"א וע"ש בש"ך ובאחרונים) ובקמן ש"א סתם כדעת הסו':

### רבינו חננאל

ור' אליעזר בן יעקב ורבנן בהאי דרב' פליגי דאמר מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו כו'. ר' אליעזר בן יעקב סבר לא שנא בו ולא שנא בבנו אינו מעיז. הלכך לאו משיב אבדה הוא לפיכך תני אבל נשבעין לקטן. ולא קטן ממש הוא. אלא אפי' גדול כמו שמונתו למעלה. ואקשינן ליה לרב ומי מצית אמרה לה למתני' בהדין ארוחא. ור' אליעזר היא. והא קתני סיפא דרישא מנה לאבא בידך אין לו בידי אלא שטור. מפני שהוא כמשיב אבדה לבעלים. ופריקנן התם בספא דרישא ברלא טעין הבן ברי לי דמנא לאבא בייך אלא מספק. לפיכך אמרינן כיון דהודה לו במקצת משיב אבדה הוא ופטור משבועה דאורייתא. אבל הכא בשנשבעין לקטן. ואוקמנא כו' אליעזר (בטוען) בטענו ברי לי שאבא נושה בך מנה. הודה לו במקצת חייב. וי"א הכי פריך רב התם בספא דרישא בדאמר הנהבע ברי לי דלית ליה עלי' [אלא] נ' הלכך פטור. סיפא בדאמר מספקא לי לפיכך דמו עליה שבועה כיון היכי דלדוי. ושמואל אמר הא דתנן אבל נשבעין לקטן להפרע מנכסי קטן כגון אלמנה מנכסי יתומין וכו'צא

בה. הבא ליפרע מנכסי יתומין נשבע להן. וכדתינ אבוי קשישא יתומים שאמרו יתומים גדולים ואין ציל קטנים בין לשבועה בין לזיבורית. אבל נשבעין להקדש נמי להפרע מנכסי הקדש. כדנתנ מנכסים משועבדים לא יפרעו ואקשינן כדוי משעבדי נינהו לא (שנא) משעבדי להדיוט ולא שנא משעבדי להקדש. ופריקנן מהו דרמיא משעבדי דכי פרע מן ההקדש אין נשבעין כדרב הונא דאמר שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ואמר ק' לפלוני בידי נאמן. חזקה אין אדם עושה קנוניא על ההקדש. אמרינן הני מילי שכיב מרע דאין אדם חוטא ולא לו. אבל ברי חיישינן שמא קנוניא עשו על ההקדש. לפיכך שנינו נשבעין להקדש: **בתנאי** אלו דברים שאין נשבעין עליהן כו'. מנהני מילי שאלו כולן

ממוז (שם) גניבה ואזידה הכתובה זו למייד דכתיב אגב גנב יגנב מעמו (דקמן סג:). קדשים שחייב באחריותו. שהמפקיד חייב בלחיותו הלכך כדכיה דמי לר"ש (ב"מ נח:). ואינן בקרקע. אלא כמטלטלין (סנהדרין יט:). דקיל אין נשבעין על הקרקעות ועל גפנים הללו נשבעין כדלחא מקלח הענינה (גיטין סד:). מסורתי לך. לשמור בקרקעי (שם). מחייב שבועה. ליבעע על השאר, שהודה מקלח הענינה, אפי"ג דאין נשבעין על הקרקעות, הכל כיון דאין לניחין לקרקע. דעמודות ליצטר כן, דקמורי ר' יוסי בר חינא (לפומבדיתא, כדבורות דמיין ונשעין (סנהדרין יט:). דאין הוא בקרקע. ואין נשבעין עליין (ב"מ ק:). הודי. קורה של עליה הכולעת בתוך הכות (דקמן סג:). על כל דבר פשע. סיפא דקרא משטעי בטוען טענת גנב או בגנב עצמו (ב"מ נח:). שהוקדש לקרקעות. דכתיב (ויקרא כב) והתמתנם אחס וגו' (ב"מ סב:). אין גופן ממוין. אלא גורמינ לגבות ממון (שם). ולא תשלומי שלשה וארבעה. שלשה לשם וארבעה לשור, דכיון דאימעיט מכפל דגר לכו חלה, שהכל בטועה ומוכר בכלל תשלומי ד' וכו' (ב"מ יז:).